

0002386-78.2016.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... avistou o acusado, em um "ponto" de tráfico, adquirindo drogas. Abordado, foi localizado em poder de JACKSON uma porção de "maconha". Indagado, ele confessou a propriedade daquele entorpecente, alegando ser para o seu consumo.

Assim como já havia feito em solo policial (fl. 02), interrogado em juízo JACKSON confessou a propriedade daquela porção de "maconha", que trazia no bolso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Osvaldo Cruz, nº 209, Amparo-SP - cep 13900-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002386-78.2016.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002386-78.2016.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 900298/2016 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jackson Patrick Carneiro Barbosa da Costa

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

JACKSON PATRICK CARNEIRO BARBOSA DA COSTA, identificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 26 de maio de 2016, por volta das 14h00min, na Rua Adalgísio Batoni, 135, Jardim Silvestre IV, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de "maconha", pesando aproximadamente 1,5g, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar (fls. 33/34).

A denúncia foi recebida em 03.02.17 (fl. 43).

O acusado aceitou o benefício da suspensão condicional do processo (em 03.02.17 - fl. 43), que foi revogado (em 23.11.18 - fl. 88), mas posteriormente prorrogado (em 21.03.18 - fl. 99) e, por fim, novamente revogado (em 25.11.21 - fl. 127).

Dispensado o relatório (art. 81, §3º, da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, anoto inexistir haver campo jurídico para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, frente ao não transcurso do prazo bienal previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/06 nos intervalos de períodos em que os benefícios da suspensão condicional do processo não vigiam (23.11.2018 - fl. 88 a 20.03.19 - fl. 99 e de 25.11.21 - fl. 127 a 28.12.22 - presente data), salientando que o acusado não era menor de 21 anos à época dos fatos, de forma a afastar o computo, pela metade, do prazo prescricional (art. 115, do CP).

O pedido de condenação procede.

A materialidade está efetivamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão do entorpecente (fls. 05/06), auto de constatação provisória (fl. 08) e, principalmente, pelo laudo do exame químico-toxicológico, confirmando se tratar de "maconha", com a presença do THC, substância entorpecente listada na Portaria da Anvisa nº 344/98 (fls. 25/26).

A autoria também não comporta dúvidas.

O GCM Willian Macedo, que trabalha na Delegacia de Polícia, narrou que na data dos fatos avistou o acusado, em um "ponto" de tráfico, adquirindo drogas. Abordado, foi localizado em poder de JACKSON uma porção de "maconha". Indagado, ele confessou a propriedade daquele entorpecente, alegando ser para o seu consumo.

Assim como já havia feito em solo policial (fl. 02), interrogado em juízo JACKSON confessou a propriedade daquela porção de "maconha", que trazia no bolso após tê-la adquirido, a qual se destinaria para consumo pessoal próprio, eis que, à época, era usuário.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Com efeito, o policial que participou da ocorrência demonstrou segurança em seu relato, apresentando detalhes substanciais da dinâmica dos fatos.

Conforme se depreende, ao ingressar no logradouro descrito na exordial acusatória, conhecido como "ponto" de tráfico, ele avistou o réu em movimentação típica de mercancia, posicionando-se na condição de comprador, sendo, então, abordado em poder de 01 porção de "maconha", que já havia adquirido junto a um adolescente.

O réu confirmou tal cenário em solo policial e, principalmente, ao tempo do seu interrogatório judicial, com todas as garantias que lhe foram asseguradas.

O acervo probatório coligido aos autos é suficiente para comprovar que JACKSON efetivamente praticou o crime que lhe é imputado, uma vez que a prova revela ter sido apreendido entorpecente, que lhe pertencia e cujo destino seria o consumo pessoal dele.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou

dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

Atento ao teor da Certidão de Eventos (fls. 133/134), verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes conhecidos, razão pela qual, considerando, ainda, a quantidade e natureza da droga apreendida, reputo adequada e suficiente a aplicação da pena de advertência (art. 28, I, da Lei de Drogas).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu JACKSON PATRICK CARNEIRO BARBOSA DA COSTA, identificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06

Permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Transitado, conclusos para agendamento da advertência.

P.R.I.C.

Amparo, 28 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA